

한국남동발전(주) 상임감사위원

통 보

【7】

제 목 해외지사 관련 규정 마련 필요

관 련 부 서 ○○○본부 ●●●●처 * * * * 부

조 치 부 서 ○○○본부 ●●●●처 * * * * 부

내 용

1. 업무개요

●●●●처 * * * * 부는 「직제규정」에 따라 해외법인(SPC) 및 사무소 관리(사업인수 후) 업무와 해외사업 관련 지침, 절차서 등 제정 및 관리 업무를 담당하고 있으며 해외사업 종합계획 및 전략수립 등 해외사업 주관부서로 해외 운영사업 종합관리업무를 맡고 있다.

그리고 L 지사(이하 “지사”라 한다) 「직제규정 및 직무권한」에 따라 [별표] “L 지사 정·현원 현황”과 같이 파견직원과 C 현지직원 등 71명의 정원을 두고 E 수력발전소 운영 및 정비용역(이하 “O&M”이라 한다) 계약 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

* * * * 부 「C E 수력발전 SP, O&M 파견인력 운영내칙」(이하 “내칙”이라 한다) 제1조(목적)에 따르면 한국남동발전이 C E 수력사업을 추진하기 위해, 파

견한 한국남동발전(주)의 해외근무직원(이하 “파견직원”이라 한다)을 효율적으로 관리하기 위하여 세부기준 및 절차를 정함으로써, 해외사업의 능률적인 운영을 도모함을 그 목적으로 한다고 되어 있다.

그리고 같은 내칙 제14조(보고 및 협의)에 따르면 조직 및 인력운영의 변동사항 발생 시 발생 7일 이전까지 주관부서에 보고하여야 하며, 부득이한 경우 발생 즉시 보고하여야 한다고 되어 있다.

따라서 지사에서 조직 및 인력운영의 변동으로 세부기구별 정원, 분장업무의 범위를 조정할 필요가 있는 경우에는 본사 주관부서인 * * * * 부와 협의를 거쳐 운용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 성과감사(2024. 7. 2. ~ 7. 5.)를 통해 C 현지직원 채용 및 정원 변경 현황 등을 점검한 결과 2024년 7월 현재 [표 1]과 같이 20xx년 xx월 C 현지직원 정원이 x명에서 20xx년 xx월 x명으로 변경되는 동안 지사에서 본사 주관부서로 현지직원 채용이나 정원변경과 관련하여 문서로 승인을 요청한 사실이 없었다.

이는 내칙으로 우리 회사 파견직원을 관리하기 위해 세부기준과 절차를 정하여 운영하고 있으나 C 현지에서 채용한 직원에 대한 규정은 부재하여 발생하였다.

[표 1] L 지사 정원 변동 현황

(단위 : 명)

구분	2019년 6월		2020년 3월		2023년 8월		2023년 12월	
	파견직원	현지직원	파견직원	현지직원	파견직원	현지직원	파견직원	현지직원
Support & Services ¹⁾								
ESHOS ³⁾								
Operation								
Maintenance								
소계								
합계								

또한 타사 사례를 살펴본 결과 [표 2]와 같이 타사에서는 해외 지사나 사무소에서 현지직원 채용과 관련하여 규정을 마련하여 운영하고 있어 우리 회사 지사의 채용 등에 관한 규정을 강화할 필요가 있다.

[표 2] 현지직원 고용 관련 타사 규정 사례

회사명	주요내용
AAAA(주)	「해외근무자 관리지침」 제19조(현지 계약직원 채용) ① 해외지사장은 원활한 업무수행을 위하여 필요한 경우에 해외지사 관리부서장의 사전 승인을 받아 기간을 정하여 현지 계약직원을 채용할 수 있다 ② 현지 계약직원의 채용기간은 1년 단위로 하며, 채용기간을 연장하고자 하는 경우에는 해외지사 관리부서장의 사전 승인을 받아야 한다.
BBBB(주)	「해외근무직원 관리규정」 제50조(현지 계약직원 고용) ① 해외사무소장은 해외사무소 업무수행을 위하여 필요한 경우 주재국별 고용관련 법령 등을 고려하여 현지 계약직원을 고용할 수 있다. ② 현지 계약직원의 채용, 복무 및 고용조건, 해임 등은 해외사무소장과 고용원간의 계약에 의하되 사전에 주관부서장의 승인을 받아야 한다.
CCCC(주)	「해외근무직원 관리규정」 제39조(현지 계약직원 고용) ① 해외사무소장은 해외사무소 업무수행을 위하여 필요한 경우 주재국별 고용관련 법령 등을 고려하여 현지 계약직원을 고용할 수 있다. ② 현지 계약직원의 채용, 복무 및 고용조건, 해임 등은 해외사무소장과 고용원간의 계약에 의하되 사전에 주관부서장의 승인을 받아야 한다.
DDDD(주)	「해외근무직원 관리규정」 제23조(보고 및 협의) ① 주관부서는 해외현지법인의 경영상 중요사안에 대하여 해외현지법인으로 하여금 본사에 보고 또는 사전 협의하도록 하되, 그 세부내용 및 절차는 사업별 여건을 감안하여 별도로 정할 수 있다. 제24조(관리감독 및 현지인력 채용) ② 해외사무소 및 해외현지법인의 장은 사업수행을 위하여 현지에서 직원을 고용할 수 있으며, 현지 인력의 채용, 보직, 복무, 보수에 관한 사항은 해외사무소 및 해외현지법인에서 따로 정한다.

자료 : 공공감사정보시스템, 알리오공시 자료 재구성

관계부서 의견

이에 대하여 ●●●●처 * * * * 부는 C 현지직원의 정원관리와 채용 등 지사 운영에 대한 명확한 규정이 없었음을 인정하고 해당 규정을 개선하겠다는 취지

의 의견을 제시하였으며 지사는 주간·월간보고 및 뉴스레터 형식으로 채용보고가 이루어지고 있었으나 앞으로 직제변경 및 채용이 있을 경우 본사 주관부서의 승인을 받겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●●처장은 지사에서 근무하고 있는 C 현지직원의 정원관리 및 채용에 대한 관리 수단을 마련하시기 바랍니다. (통보)